

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Area 02 – Anticorruzione e Whistleblowing

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO004_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Compliance Officer	AD – Francesco Epifani	Riservato	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Ruolo e prerogative dell'OdV.....	3
5. Tipologie di flussi informativi.....	4
5.1 Flussi periodici.....	4
5.2 Flussi ad evento.....	4
6. Obblighi informativi per funzione aziendale.....	4
7. Flusso informativo dall'Amministratore Delegato.....	4
8. Flusso informativo dal Compliance Officer.....	5
9. Flusso informativo dalla Direzione Qualità.....	5
10. Flusso informativo dalle Risorse Umane.....	5
11. Flusso informativo dall'IT Security / DPO.....	6
12. Flusso informativo dalla Direzione Sanitaria.....	6
13. Flusso informativo dal RSPP.....	6
14. Flusso informativo da Finance.....	6
15. Modalità di trasmissione e riservatezza.....	6
16. Riunioni dell'OdV e verbalizzazione.....	7
17. Sanzioni per omessa o ritardata informativa.....	7
18. Indicatori di processo.....	7
19. Storico delle revisioni.....	7

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) di Toscana Diagnostica S.r.l., istituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'obiettivo è garantire all'OdV un flusso continuo, strutturato e tempestivo di informazioni necessarie per l'esercizio della funzione di vigilanza sull'efficace attuazione e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Mod. 231) e del sistema anticorruzione conforme alla ISO 37001:2016.

La procedura si applica a tutte le funzioni aziendali, a tutte le sedi operative e ai punti prelievo della rete toscana. Ogni soggetto che opera all'interno di Toscana Diagnostica è tenuto a collaborare con l'OdV e a trasmettere le informazioni previste dalla presente procedura nei tempi e con le modalità qui definiti.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 231/2001, art. 6 c. 2 lett. d)	Obbligo di prevedere flussi informativi nei confronti dell'OdV
D.Lgs. 231/2001, art. 7	Modelli di organizzazione e di gestione per i soggetti in posizione subordinata
ISO 37001:2016, cl. 8.9-8.10	Segnalazioni e indagini relative alla corruzione
ISO 37001:2016, cl. 9.2	Audit interno del sistema anticorruzione
D.Lgs. 24/2023	Protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing)
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Trattamento dei dati personali connessi ai flussi informativi
Linee Guida Confindustria 231	Indicazioni operative per la costruzione dei modelli organizzativi
PAS 24000:2022, cl. A.9	Requisiti di etica aziendale e governance

3. Termini e definizioni

OdV: Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Mod. 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Toscana Diagnostica ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Flusso informativo periodico: informazione strutturata e ricorrente, trasmessa con cadenza predeterminata (trimestrale, semestrale o annuale).

Flusso informativo ad evento: informazione trasmessa tempestivamente al verificarsi di un evento rilevante, senza attendere la cadenza periodica.

Reato presupposto: reato dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Area sensibile: area di attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati presupposto.

4. Ruolo e prerogative dell'OdV

L'OdV di Toscana Diagnostica è l'organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Mod. 231 e di curarne l'aggiornamento. L'OdV opera in posizione di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Ha libero accesso a tutte le funzioni aziendali, alla documentazione e alle informazioni rilevanti per l'esercizio della propria funzione, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

L'OdV riferisce all'organo amministrativo con cadenza almeno semestrale sull'attività svolta, sugli esiti delle verifiche condotte, sulle criticità emerse e sulle proposte di aggiornamento del Modello.

L'OdV non ha poteri gestionali né decisionali, ma formula raccomandazioni vincolanti per le funzioni aziendali coinvolte.

5. Tipologie di flussi informativi

5.1 Flussi periodici

I flussi periodici sono informazioni strutturate trasmesse all'OdV con cadenza predeterminata. Consentono all'OdV di monitorare in modo sistematico l'andamento delle aree sensibili e l'efficacia dei presidi di controllo. La cadenza è definita nella tabella dei flussi per funzione (Sezioni 7-14) e può essere trimestrale, semestrale o annuale a seconda della tipologia di informazione e del livello di rischio dell'area.

5.2 Flussi ad evento

I flussi ad evento sono informazioni trasmesse all'OdV tempestivamente, e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza dello stesso, senza attendere la cadenza periodica. Costituiscono flussi ad evento obbligatori: la notizia di procedimenti giudiziari o indagini a carico della società o di suoi esponenti per reati presupposto; la ricezione di segnalazioni whistleblowing aventi ad oggetto violazioni del Mod. 231; la constatazione di violazioni del Codice Etico o delle procedure anticorruzione; provvedimenti o notizie provenienti da autorità di vigilanza, organi giudiziari o di polizia; incidenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; violazioni o incidenti di sicurezza delle informazioni con impatto su dati sanitari; non conformità critiche emerse in audit interni o di terza parte; operazioni societarie straordinarie; variazioni significative dell'assetto organizzativo.

6. Obblighi informativi per funzione aziendale

La seguente tabella sintetizza gli obblighi informativi di ciascuna funzione verso l'OdV, con indicazione della tipologia di flusso e della cadenza.

Funzione	Informazioni da trasmettere	Tipologia	Cadenza
Amministratore Delegato	Operazioni straordinarie, modifiche governance, rapporti con PA, contenziosi, deleghe	Periodico + Evento	Semestrale
Compliance Officer	Segnalazioni whistleblowing, esiti istruttorie, formazione anticorruzione, due diligence fornitori	Periodico + Evento	Trimestrale
Direzione Qualità / RSGI	Audit interni, NC critiche, reclami, stato certificazioni, aggiornamenti SGI	Periodico + Evento	Trimestrale
Risorse Umane	Assunzioni, cessazioni, provvedimenti disciplinari, formazione 231, infortuni, KPI genere e D&I	Periodico	Semestrale
IT Security / DPO	Incidenti sicurezza, data breach, audit ISMS, accessi anomali, aggiornamenti infrastruttura	Periodico + Evento	Semestrale
Direzione Sanitaria	Eventi avversi, reclami clinici, ispezioni autorità sanitarie, aggiornamenti autorizzativi	Periodico + Evento	Semestrale
RSPP	Infortuni, near miss, DVR aggiornamenti, formazione SSL, esiti sorveglianza sanitaria	Periodico + Evento	Semestrale
Finance	Reporting finanziario, operazioni con parti correlate, anomalie contabili, consulenze e omaggi	Periodico	Trimestrale

7. Flusso informativo dall'Amministratore Delegato

- Delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci relative a operazioni straordinarie, modifiche statutarie, conferimento o revoca di deleghe e procure
- Rapporti, comunicazioni e richieste provenienti da autorità pubbliche, organi giudiziari, autorità di vigilanza, Guardia di Finanza, ANAC, Garante Privacy

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

- Notizia di procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari a carico della società o di suoi esponenti per reati presupposto o per fatti comunque rilevanti ai fini del Mod. 231
- Contenziosi significativi attivi e passivi
- Variazioni significative nell'assetto organizzativo, nelle partecipazioni societarie o nella struttura di governance
- Operazioni con parti correlate e relativa documentazione
- Report periodico sullo stato di attuazione del Piano Industriale e della roadmap di crescita

8. Flusso informativo dal Compliance Officer

- Report trimestrale sulle segnalazioni ricevute tramite il canale whistleblowing (TD-SGI-PRO003), con indicazione del numero, della tipologia, dello stato di trattazione e degli esiti
- Esiti delle istruttorie concluse su segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Mod. 231 o del Codice Etico
- Report sulle attività di formazione anticorruzione erogate, con percentuale di copertura del personale
- Esiti delle due diligence anticorruzione condotte sui fornitori critici
- Aggiornamenti sull'analisi del rischio corruttivo e sulle misure di prevenzione adottate
- Segnalazione tempestiva di ogni fatto che possa configurare una violazione del Mod. 231 o del sistema anticorruzione ISO 37001

9. Flusso informativo dalla Direzione Qualità

- Report trimestrale sugli audit interni condotti, con evidenza di non conformità rilevate, azioni correttive disposte e stato di avanzamento
- Non conformità critiche o ripetute che possano indicare un malfunzionamento dei presidi di controllo
- Reclami significativi ricevuti da pazienti, professionisti o parti interessate
- Stato delle certificazioni del SGI (ottenute, in corso, sospese, revocate)
- Esiti del Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002)
- Aggiornamenti rilevanti al sistema documentale e alle procedure del SGI

10. Flusso informativo dalle Risorse Umane

- Report semestrale su assunzioni, cessazioni, trasferimenti e modifiche organizzative significative
- Provvedimenti disciplinari irrogati, con indicazione della motivazione e dell'eventuale connessione con violazioni del Mod. 231 o del Codice Etico
- Report sulla formazione erogata in materia di D.Lgs. 231/2001, Codice Etico, anticorruzione e whistleblowing, con percentuali di completamento
- KPI di parità di genere (UNI PdR 125) e indicatori di diversità e inclusione (ISO 30415)
- Segnalazioni di molestie, discriminazioni o violazioni delle politiche HR
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciati

11. Flusso informativo dall'IT Security / DPO

- Report semestrale sullo stato di sicurezza delle informazioni e sugli incidenti gestiti

- Notifiche di data breach effettuate al Garante Privacy ai sensi degli artt. 33-34 GDPR
- Esiti degli audit ISMS condotti ai sensi della ISO 27001
- Accessi anomali o non autorizzati ai sistemi informativi e alle banche dati sanitarie
- Aggiornamenti significativi all'infrastruttura IT e ai presidi di sicurezza
- Vulnerability assessment e penetration test: esiti e azioni correttive

12. Flusso informativo dalla Direzione Sanitaria

- Eventi avversi, near miss clinici e incidenti relativi alla sicurezza del paziente
- Reclami clinici significativi e relative azioni intraprese
- Ispezioni, verifiche o richieste provenienti da autorità sanitarie regionali (ASL, ARS, Regione Toscana)
- Aggiornamenti sui requisiti di autorizzazione e accreditamento (LR 51/2009)
- Variazioni nella dotazione di personale medico, nelle convenzioni con specialisti o nei protocolli clinici

13. Flusso informativo dal RSPP

- Report semestrale sugli infortuni sul lavoro, gli indici infortunistici e i near miss registrati
- Aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alle valutazioni specifiche (rischio biologico, chimico, fisico, ergonomico)
- Report sulla formazione in materia di salute e sicurezza erogata al personale
- Esiti della sorveglianza sanitaria e criticità emerse
- Segnalazione tempestiva di infortuni gravi, incidenti mancati con potenziale elevato o ispezioni da parte degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro)

14. Flusso informativo da Finance

- Report trimestrale di sintesi economico-finanziaria (ricavi, margini, flussi di cassa, covenant monitoring)
- Operazioni con parti correlate e transazioni con soggetti in conflitto di interessi
- Anomalie contabili, variazioni significative rispetto al budget o ai piani approvati
- Conferimento di incarichi di consulenza, sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi di valore superiore a 150 euro
- Pagamenti verso soggetti residenti in paesi a rischio o inseriti in liste di soggetti sottoposti a sanzioni internazionali

15. Modalità di trasmissione e riservatezza

I flussi informativi periodici sono trasmessi all'OdV in formato scritto (relazione, report, prospetto) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato dell'OdV o consegnati in formato cartaceo in busta chiusa recante la dicitura "Riservato – OdV". I flussi ad evento sono trasmessi con le medesime modalità, privilegiando la tempestività della comunicazione.

Tutte le informazioni trasmesse all'OdV sono trattate con la massima riservatezza. L'OdV e i soggetti che collaborano con esso sono vincolati al segreto d'ufficio. Le informazioni sono conservate in archivi dedicati, con accesso limitato ai soli componenti dell'OdV e ai soggetti espressamente autorizzati, nel rispetto del GDPR e della ISO 27001. Il periodo di conservazione è di 10 anni dalla

data di ricezione, in coerenza con i tempi di conservazione dei Protocolli 231 definiti nella TD-SGI-PRO001.

16. Riunioni dell'OdV e verbalizzazione

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e ogni qualvolta lo ritenga necessario in relazione a flussi informativi ad evento ricevuti. Le riunioni sono verbalizzate e i verbali sono conservati a cura del Presidente dell'OdV. L'OdV può convocare audizioni con i responsabili delle funzioni aziendali, richiedere documentazione integrativa e disporre verifiche autonome. L'OdV trasmette all'organo amministrativo una relazione semestrale sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle raccomandazioni formulate.

17. Sanzioni per omessa o ritardata informativa

L'omissione, il ritardo ingiustificato o la trasmissione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti nei confronti dell'OdV costituiscono una violazione del Mod. 231 e sono sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello stesso. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto del CCNL applicabile, dello Statuto dei Lavoratori e delle procedure disciplinari aziendali, in misura proporzionata alla gravità della violazione, alla posizione del soggetto responsabile e all'eventuale dolo o colpa grave.

Per i soggetti apicali (amministratori, dirigenti, procuratori), la violazione può comportare la revoca delle deleghe, la risoluzione del rapporto o l'azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile. Per i soggetti sottoposti, la violazione può comportare i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, dal richiamo scritto al licenziamento per giusta causa. Per i collaboratori esterni, consulenti e fornitori, la violazione può comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste.

18. Indicatori di processo

Completezza dei flussi: percentuale di flussi periodici ricevuti dall'OdV rispetto a quelli previsti dal calendario. Obiettivo: 100%.

Tempestività dei flussi ad evento: percentuale di flussi ad evento trasmessi entro 5 giorni lavorativi dall'evento. Obiettivo: 100%.

Numero di riunioni OdV: numero di riunioni effettuate rispetto al minimo previsto (4/anno). Obiettivo: almeno 4.

Verbalizzazione: percentuale di riunioni OdV verbalizzate. Obiettivo: 100%.

Relazioni semestrali: numero di relazioni semestrali trasmesse all'organo amministrativo. Obiettivo: 2/anno.

19. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani